

Cabinet d'Avocats Me J. P. MITEO & Associés

Me Jonathan MOYO MUAMBI

+243 852318700

Me Auguste ILUNGA KATE

+243 990319271

Me Bob MITEO KALALA

+243 998833475

Me Jacques MAMBWENI KINDUDI

+243 811806903



Me Sylvestre MULOWAYI KASABWA

+243 812155801

Me Moïse KASEMBE ETETE

+243 842167885

Me Yannick MITEO NGOMBO

+243 997001077

Me Guerth MULUMBA CINZELA

+243 840409234

Avocats près la Cour d'Appel

Kinshasa, le 19 Mai 2026

N/Réf: 096/CAB/JPM & ASS/SMK/2026



A Madame la Directrice Générale du
Fonds de Promotion Culturelle, en
sile FPC, sis sur Avenue Wagenia
N°109,
à Kinshasa/Gombe

Objet : Mise en Demeure

Payement de la dette de 31041\$
(Dollars américains *Trente et Un mille*
Quarante et un) au bénéfice de
Monsieur MAYAMBA KAPENDA
Tryphon

Madame,

Ma qualité d'Avocat Conseil de
Monsieur **MAYAMBA KAPENDA Tryphon** me vaut le privilège de vous approcher pour
réclamer en ses lieu et place, ce qui vous est repris en apostille.

En effet, mon client est votre
fournisseur des billets depuis belle lurette et jusqu'il y a peu, votre collaboration avait continué à
sceller un partenariat irréprochable. En janvier de l'année en cours, mon Client, par ses services,
avait encore eu l'insigne honneur de vous fournir, comme l'accoutumée, des billets d'avions
équivalant à une somme de 31041\$ (Dollars américains Trente et Un mille Quarante et un) pour
vos multiples voyages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pays, dans l'espoir qu'il sera payé dès
votre retour à Kinshasa comme vous l'avez toujours fait de bonne foi.

Contre toute attente, cette fois-là, c'est
depuis votre retour à Kinshasa au mois de Mars de l'année en cours que d'abord mon Client a
essuyé d'énormes difficultés pour joindre via votre numéro de Téléphone habituel qui ne passait
plus, qu'ensuite ce dernier se débrouillera comme un diable dans le bémol pour enfin vous
atteindre par le biais de votre collaborateur **Monsieur KAFILONGO BOTULI Trésor**. A cette
occasion vous prîtes un engagement ferme de vous acquitter de la somme restant due dans les jours
et heures qui suivaient votre entretien, mais hélas, depuis lors jusqu'à ce jour, la situation est restée
dans son pristin état c'est à dire « des vœux pieux, aucun paiement, aucune promesse tenue ... » en

Adresse : 3^{ème} étage, local 13, immeuble Massamba, référence Kin Mazière, Kinshasa/Gombe
Consultation uniquement sur rendez-vous

dépit de toutes les tentatives par lui entreprises pour vous approcher et voir comment régler ce différend à l'amiable.

Dois-je vous rappeler, que « Vouloir c'est pouvoir » et qu'avec un peu de volonté, cette modique somme pouvait être payée en un clic par votre autorité sans acrobatie ; agréez que ce retard de paiement a sensiblement ruiné tant le chiffre d'affaire de mon Client que ses relations professionnelles avec ses partenaires qui d'ailleurs il y a 3 semaines, lui ont créé des ennuis judiciaires sérieux en le trainant devant les inspecteurs du casier Judiciaire pour Abus de Confiance. N'eut été la diligence de nos services, il serait devant la barre pour présenter ses moyens de défense. A ce jour, il appert que votre mauvaise foi n'est plus à démontrer ; vos engagements non tenus riment avec l'**Abus de Confiance** (infraction prévue et punie par l'**article 95 du code pénal congolais**) et loin s'en faut votre attitude contraste avec le Code d'éthique et de déontologie des Agents Publics de l'Etat.

Voilà pourquoi, très respectueusement je me fais le devoir de vous approcher et vous prier de payer **amiablement** cette dette qui n'a fait que trop duré et ce, endéans un **délai raisonnable de 72 heures**.

Faute par vous, de vous acquitter de cette obligation, vous ne me laisserez pas d'autre choix que de passer à une vitesse supérieure pour recouvrer les droits apparents et occultes de mon Client ; à n'en point douter, vous n'en supporterez pas le tracass.

Au demeurant, Madame la DG, je reste convaincu que vous ne me pousserez pas à pareille extrémité, ce dont je vous prie de croire, en l'assurance de ma modeste considération.

Pour Monsieur **MAYAMBA KAPENDA Tryphon**

L'un de ses Conseils



Maitre Sylvestre MULOWAY KASABWA

Avocat